

Ordnung über den Umgang mit Ordnungsverstößen von Studierenden und Ordnungsmaßnahmen an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen vom 08.05.2023

Aufgrund des § 2 Absatz 4 Satz 1 und des § 51a Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG; im Folgenden: HG NRW) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes vom 12. Juli 2019 (GV. NRW S. 377), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft der Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW S. 780b), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Ordnung erlassen:

INHALTSÜBERSICHT

- § 1 Gegenstand und Geltungsbereich
- § 2 Ordnungsverstöße und Ordnungsmaßnahmen gemäß § 51a Absatz 1 HG NRW
- § 3 Zuständige Behörde/Ordnungsausschuss
- § 4 Verfahren
- § 5 Inkrafttreten und Veröffentlichung

PRÄAMBEL

Diese Ordnung regelt das Nähere zum Verfahren der RWTH bei Vorliegen des Verdachts, das Studierende einen Ordnungsverstoß im Sinne des § 51a HG NRW begangen haben. Für Mitglieder, Angehörige und Beschäftigte der RWTH sind die dienst- und arbeitsrechtlichen Vorschriften und Bestimmungen maßgeblich. Diese Ordnung stellt die Gleichbehandlung der der RWTH angehörenden Gruppen sicher und ergänzt den Schutz der Funktionsfähigkeit der RWTH mit Blick auf die Studierenden. Die Ordnung ist auf Augenhöhe mit dem Arbeits- und Dienstrecht zu sehen. Sofern die RWTH nach den Regelungen dieser Ordnung einem Verdacht nachzugehen hat, sind die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit zu wahren.

§ 1

Gegenstand und Geltungsbereich

- (1) Die Ordnung dient dem Schutz der Funktionsfähigkeit der RWTH, insbesondere dem Schutz der Freiheit von Lehre, Studium und Forschung. Ziel ist der Schutz der ordnungsgemäßen Durchführung des Lehr- und Studienbetriebs sowie des Forschungsbetriebes und der damit verbundenen Hochschulselbstverwaltung.
- (2) Maßnahmen auf der Grundlage des § 51a HG NRW sowie der hiermit verbundenen Ordnung im Sinne des § 51a Absatz 3 Satz 1 HG NRW richten sich ausschließlich gegen Studierende der RWTH.
- (3) Ein Anspruch auf Anordnung von Ordnungsmaßnahmen besteht nicht. Im Übrigen wird das Recht zur Ausübung des Hausrechts durch die Hausrechtsinhaberin oder den Hausrechtsinhaber von dieser Ordnung nicht berührt.

§ 2

Ordnungsverstöße und Ordnungsmaßnahmen gemäß § 51a Absatz 1 HG NRW

- (1) Eine Studierende oder ein Studierender begeht einen Ordnungsverstoß, wenn sie oder er
 1. durch Anwendung von Gewalt, durch Aufforderung zur Gewalt, durch Bedrohung mit Gewalt oder durch einen schwerwiegenden oder wiederholten Verstoß gegen eine rechtmäßige Anordnung im Rahmen des Hausrechts
 - a) den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Einrichtung der RWTH, die Tätigkeit eines Hochschulorgans, die Durchführung einer Hochschulveranstaltung oder in sonstiger Weise den Studienbetrieb beeinträchtigt, verhindert oder zu verhindern versucht oder

- b) ein Mitglied der Hochschule in der Ausübung seiner Rechte und Pflichten erheblich beeinträchtigt oder von dieser Ausübung abhält oder abzuhalten versucht,
 - 2. wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, die zu Lasten eines Mitglieds der Hochschule geschehen ist, rechtskräftig verurteilt worden ist oder ein rechtskräftiger Strafbefehl vorliegt und nach Art der Straftat eine Behinderung des Studiums oder der sonstigen Tätigkeit dieses Mitglieds droht,
 - 3. Einrichtungen der Hochschule zu strafbaren Handlungen nutzt oder zu nutzen versucht oder
 - 4. bezweckt oder bewirkt, dass entsprechend § 51a Abs. 1 HG NRW
 - a) ein Mitglied der Hochschule aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität in seiner Würde verletzt wird,
 - b) damit zugleich ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird und
 - c) nach Art dieser Würdeverletzung und dieses geschaffenen Umfelds eine Behinderung des Studiums oder der sonstigen Tätigkeit dieses Mitglieds droht.
- (2) Gegen Studierende, die einen Ordnungsverstoß nach Absatz 1 begangen haben, können Ordnungsmaßnahmen verhängt werden. Ordnungsmaßnahmen sind:
- 1. der Ausspruch einer Rüge,
 - 2. die Androhung der Exmatrikulation,
 - 3. der Ausschluss von der Benutzung von Einrichtungen der Hochschule,
 - 4. der Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen bis zu einem Semester,
 - 5. die Exmatrikulation.

Die Ordnungsmaßnahme nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 kann nur in Verbindung mit Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1, 3 oder 4 ausgesprochen werden; die Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 können nebeneinander verhängt werden. Die Ordnungsmaßnahme nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 (Exmatrikulation) kann für einen Ordnungsverstoß nach Absatz 1 Nummer 4 nicht verhängt werden, es sei denn, es liegt zugleich ein Ordnungsverstoß nach Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 vor.

- (3) Die Entscheidung über die Exmatrikulation nach § 51a Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 HG NRW kann mit einer Frist bis zur Dauer von zwei Jahren festgesetzt werden, innerhalb derer eine erneute Einschreibung an der RWTH ausgeschlossen ist.

§ 3

Zuständige Behörde/Ordnungsausschuss

- (1) Behörde im Sinne des § 51a HG NRW und im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung ist der durch die Ordnung eingesetzte Ordnungsausschuss. Der Ordnungsausschuss entscheidet über Ordnungsverstöße und die Verhängung von Ordnungsmaßnahmen.

- (2) Zur Entscheidung über Ordnungsverstöße und die Verhängung von Ordnungsmaßnahmen gegenüber Studierenden gemäß § 51a HG NRW bildet die RWTH einen Ordnungsausschuss. Dem Ordnungsausschuss gehören als stimmberechtigte Mitglieder an:
- a) die Rektorin oder der Rektor als Vorsitzende oder Vorsitzender,
 - b) eine Vertreterin oder einen Vertreter aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, eine Vertreterin oder ein Vertreter aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine Vertreterin oder ein Vertreter aus der Gruppe der Beschäftigten in Technik und Verwaltung, sowie zwei Vertreterinnen oder Vertreter aus der Gruppe der Studierenden.
 - c) auf Vorschlag der Kanzlerin des Kanzlers ein vom Rektorat bestelltes Mitglied der Zentralen Hochschulverwaltung, das die Befähigung zum Richteramt besitzt.

Die Gleichstellungsbeauftragte sowie die Schwerbehindertenvertretung gehören mit jeweils einer Vertreterin oder einem Vertreter dem Ordnungsausschuss als beratende Mitglieder an. Das Gebot der geschlechtergerechten Zusammensetzung von Gremien nach § 11b Absatz 1 HG NRW ist zu beachten.

- (3) Die Mitglieder des Ordnungsausschusses und deren jeweilige Stellvertreterin oder jeweiliger Stellvertreter werden vom gesamten Senat auf eigenen oder auf Vorschlag der Fachbereiche, der Studierendenvertretung oder anderer Gremien und Einrichtungen der Hochschule nach Gruppen getrennt gewählt.
- (4) Die Amtszeit der nichtstudentischen Mitglieder des Ordnungsausschusses beträgt vier Jahre, die der Vertreter aus der Gruppe der Studierenden zwei Jahre; Entsprechendes gilt für die Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Im Übrigen endet die Amtszeit der Mitglieder des Ordnungsausschusses spätestens mit dem Ende der Amtszeit der oder des Vorsitzenden.
- (5) Die Tätigkeit als Mitglied des Ordnungsausschusses ist ehrenamtlich.
- (6) Der Ordnungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. Sofern der Ordnungsausschuss davon absieht, gelten die Regelungen der Verfahrensordnung der RWTH entsprechend.

§ 4 Verfahren

- (1) Der Ordnungsausschuss wird auf Antrag tätig. Antragsberechtigt sind jeweils
 - a) eine oder einer von einem Ordnungsverstoß gemäß § 2 Absatz 1 dieser Ordnung Betroffene/r, unabhängig von deren oder dessen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Statusgruppe bei der RWTH,
 - b) das Rektorat der RWTH.
- (2) Der Antrag ist in Textform innerhalb von sechs Monaten nach Kenntnis der/des Antragsberechtigten von dem Sachverhalt, welcher einen Ordnungsverstoß gemäß § 2 Absatz 1 dieser Ordnung begründen soll, seitens der/des Antragsberechtigten beim Rechtsdezernat der RWTH zu stellen. Der Antrag soll die zu seiner Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Das Rechtsdezernat informiert den Vorsitzenden des Ordnungsausschusses über eingegangene Anträge, ermittelt den Sachverhalt und unterstützt den Ordnungsausschuss bei seinen Aufgaben und der Durchführung des Verfahrens.

- (3) Der Vorsitzende des Ordnungsausschusses eröffnet das Verfahren gegen die Studierende oder den Studierenden und beruft den Ordnungsausschuss ein, wenn hinreichender Verdacht für ein Ordnungsverstoß vorliegt. Andernfalls teilt er der/dem Antragsberechtigten unter Angabe von Gründen mit, dass das Verfahren nicht eröffnet wird. Hiervon setzt der Vorsitzende die Studierende oder den Studierenden in Kenntnis.
- (4) Gegen die Nichteröffnung kann die/der Antragsberechtigte innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe beim Ordnungsausschuss eine Gegenvorstellung erheben. Die Gegenvorstellung bedarf der Schriftform. Sie muss die Tatsachen und Beweismittel, welche die Eröffnung des Ordnungsverfahrens begründen sollen, enthalten. Über die Gegenvorstellung entscheidet der Ordnungsausschuss; die Entscheidung ist unanfechtbar.
- (5) Der Ordnungsausschuss ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder des Ordnungsausschusses bzw. die jeweiligen Stellvertreterinnen/Stellvertreter anwesend sind. Die Regelungen der Stellvertretung bleiben unberührt. Der Ordnungsausschuss tagt nichtöffentlich (vgl. § 12 Absatz 2 Satz 5 HG NRW).
- (6) In dem Verfahren hinsichtlich der Entscheidung über eine Exmatrikulation hat der Ordnungsausschuss die Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren der §§ 63 bis 71 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
- (7) Die Entscheidungen des Ordnungsausschusses sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und den Beteiligten zuzustellen.

§ 5

Inkrafttreten und Veröffentlichung

- (1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Ordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen – Verkündungsblatt – der RWTH Aachen veröffentlicht.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates der RWTH vom 20.04.2023 und der damit verbundenen Genehmigung des Rektorats der RWTH vom 17.01.2023.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 08.05.2023

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger